Câu 4) Những thủ tục để tham gia bào chữa: Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận bào chữa, phiếu yêu cầu nhờ luật sư, thẻ luật sư, giấy chứng nhận hành nghề luật sư, giấy đăng ký hoạt động VPLS…

Ý kiến : đồng ý

Câu 5)

- Giải thích và thuyết phục gia đình bị can nên bồi thường cho gia đình bị hại để được hưởng tình tiết giảm nhẹ

Ý kiến bổ sung : theo điểm b khoản 1 điều 46 BLHS

- Luật sư cần tham gia vào việc bồi thường này vì giữa 2 gia đình đang có mâu thuẫn gay gắt nên gia đình bị can khó tiếp xúc. Hơn nữa luật sư cần tế nhị khi đặt vấn đề bồi thường…

Ý kiến : đồng ý

Câu 6)

- Giải thích cho gia đình Bình rằng với hành vi phạm tội của Bình thì dù có đơn bãi nại của gia đình bị hại thì Bình cũng không được miễn tố, hưởng án treo hoặc tại ngoại.
- Nhưng đồng thời thuyết phục gia đình bị hại nên bồi thường để được hưởng tình tiết giảm nhẹ cho Bình

Ý kiến : đồng ý như trên và nên thỏa thuận bồi thường để được hưởng tình tiết giảm nhẹ

Câu 7)

- Nếu trong vụ án giết người thì anh Hoàn có thể là đại diện hợp pháp của người bị hại
- Trong vụ án cố ý gây thương tích thì anh Hoàn là người bị hại

Sự vắng mặt của người bị hại, đại diện hợp pháp của người bị hại thì căn cứ vào điều 191 BLTTHS: có thể hoãn phiên toà hoặc không…

Ý kiến : đồng ý

Câu 8) Luật sư có ý kiến về phần bồi thường

1. khoản tiền nằm viện chấp nhận nếu có hoá đơn, giấy tờ chứng minh
2. Khoản 2,3,4 thì chấp nhận bồi thường những chi phí hợp lý cho việc mai táng theo điểm b khoản 1 Điều 610 BLDS lúc này tiền mua quan tài và đất chấp nhận, còn tiền thuê xe thì chấp nhận một phần. Tiền làm cỗ 3 ngày thì không chấp nhận
3. Chấp nhận vì theo khoản 2 Điều 610 BLDS thì tiền bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa không quá 60 tháng lương tối thiểu do nhà nước quy định.

Ý kiến : đồng ý theo điểm a, b khoản 1,2 điều 610 BLDS :

Câu 9) Xét hỏi: xin tự đặt câu hỏi

Câu 10) Bào chữa cho Bình theo hướng giảm nhẹ hình phạt vì rõ ràng Bình phạm tội giết người mang tính côn đồ rồi…